

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2161/2543

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ
จำกัด (มหาชน

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แอนด์ เค.ย่นตร์
การ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 213

ป.วิ.พ. มาตรา 145

โจทก์ได้ซื้อรถยนต์จากจำเลยเพื่อนำไปให้บริษัท พ. เข้าซื้อจำเลยสัญญาว่าจะจดทะเบียนแจ้งการจำหน่ายรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกแก่โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้บริษัท พ. เป็นผู้ครอบครองใช้รถโดยสัญญาเช่าซื้อพร้อมทั้งส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์เพื่อให้ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ไปใช้ได้ แต่จำเลยผิดสัญญาไม่จดทะเบียนแจ้งการจำหน่ายรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกไม่ดำเนินการจัดให้มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์กับป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและเสียภาษีตามที่ตกลงกับโจทก์ เพราะไม่มีเอกสารสำคัญประจำรถยนต์อยู่ในครอบครอง ทั้งไม่ปรากฏว่าเอกสารนั้นมีฉบับอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกดังนั้นการนำคำพิพากษาของศาลแต่เพียงอย่างเดียวไปแสดงเจตนาแทนจำเลยเพื่อแจ้งจำหน่ายรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกโดยไม่มีเอกสารสำคัญของรถยนต์ประกอบ

เรื่องราวด้วย จึงเป็นการ บังคับบุคคลภายนอกที่มีใช้คู่ความในคดี ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน จำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2538 โจทก์ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์จาก จำเลยที่ 1 เป็นรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุ รุ่นทรูเปอร์ สีเทาดำ หมายเลขเครื่องยนต์ 300715 หมายเลขตัวถัง เจ เอ ซี ยู บี เอส 25 จี ที 8100424 ซึ่งเป็นรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ในราคา 1,800,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้โจทก์นำรถยนต์ดังกล่าวออกให้บริษัทไพรเจ็กต์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลูกค้าของจำเลยที่ 1 เข้าซื้อโจทก์ชำระราคาครบถ้วนแล้ว แต่จำเลยทั้งสองผิดสัญญาไม่จดทะเบียนรถยนต์และไม่ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียน แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวและแจ้งจำหน่ายให้มีชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และให้มีชื่อบริษัทไพรเจ็กต์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ครอบครองโดยสัญญาเข้าชื่อต่อทางราชการ และส่งมอบ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว พร้อมแผ่นป้ายทะเบียน (โลหะ) กับป้าย วงกลมแสดงการเสียภาษี และบรรดาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และเสียภาษีแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนาทำให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ไม่ได้รับชำระค่า เข้าซื้อจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 281,776 บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 35,222 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนถึงวันที่จำเลยทั้งสองดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งจำนำจดทะเบียนรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุ รุ่นทรูเปอร์ สีเทาดำ หมายเลขเครื่องยนต์ 300715 หมายเลขตัวถัง เจ เอ ซี ยู บี เอส 25 จี ที 8100424 ต่อทางราชการให้มีชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทโพรเจ็กต์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ครอบครองโดยสัญญาเช่าซื้อและส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมแผ่นป้ายทะเบียน (โลหะ) กับป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีและบรรดาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและเสียภาษีแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 8,000 บาท นับแต่วันที่ 24 เมษายน 2539 เป็นต้นไป จนถึงวันที่จำเลยทั้งสองดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์พิพาทแก่โจทก์เสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2538 โจทก์ได้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงจากจำเลยที่ 1 ยี่ห้อฮิซุซุ รุ่นทรูเปอร์ สีเทาดำ หมายเลขเครื่องยนต์ 300715 หมายเลข ตัวถัง เจ เอ ซี ยู บี เอส 25 จี ที 8100424 ราคา 1,800,000 บาท เพื่อนำไปให้บริษัทโพรเจ็กต์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เช่าซื้อ จำเลยที่ 1 สัญญาว่าจะจดทะเบียนแจ้งการจำนำรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกแก่โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และให้บริษัทโพรเจ็กต์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ครอบครองใช้รถโดยสัญญาเช่าซื้อ พร้อมทั้งส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์เพื่อให้ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ไปใช้ได้ แต่

จำเลยทั้งสองผิดสัญญาไม่จดทะเบียนแจ้งการจำหน่ายรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบก ไม่ดำเนินการจัดให้มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์กับป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและเสียภาษีตามที่ตกลงกับโจทก์

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่าหากจำเลยทั้งสองไม่แจ้งจำหน่ายจดทะเบียนรถยนต์ตามฟ้องต่อทางราชการให้มีชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทโพรเจกต์วัน หรือเพอร์ดี จำกัด เป็นผู้ครอบครองโดยสัญญาเช่าซื้อและส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและเสียภาษีให้แก่โจทก์แล้วให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาได้หรือไม่ จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับเอกสารทางทะเบียนของรถยนต์คันดังกล่าวจากผู้จำหน่ายรถยนต์คันนั้น จนกระทั่งพิพาทคดีนี้แล้วผู้จำหน่ายรถยนต์คันนี้ยังไม่มอบเอกสารทางทะเบียนให้จำเลยที่ 1 เห็นว่าจำเลยทั้งสองปฏิเสธโดยชัดแจ้งแล้วว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเอกสารสำคัญประจำรถยนต์อยู่ในครอบครอง ฉะนั้นจำเลยที่ 1 จึงไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาให้โจทก์ได้ โจทก์ก็มีได้นำสืบให้ได้ความจริงว่าเอกสารสำคัญประจำรถยนต์พิพาทที่ใช้ประกอบการแจ้งจำหน่ายรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบกนั้นอยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสอง ทั้งไม่ปรากฏว่าเอกสารนั้นมีคู่ฉบับอยู่ที่กรมการขนส่งทางบก ดังนั้นการนำคำพิพากษาของศาลแต่เพียงอย่างเดียวไปแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสองเพื่อแจ้งจำหน่ายรถยนต์ต่อกรมการขนส่งทางบก โดยไม่มีเอกสารสำคัญของรถยนต์ประกอบเรื่องราวด้วย นั้น จึงเป็นการบังคับบุคคลภายนอกที่มีใช้คู่ความในคดีต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 อย่างไรก็ตามโจทก์ยังสามารถขอให้ศาลบังคับคดีเพื่อให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามคำพิพากษาได้เท่าที่สภาพแห่งหนึ่งเปิดช่องให้บังคับได้

พิพากษายืน

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-ชูชาติ ศรีแสง-สบโชค สุขารมณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>